



ORDENANZA N° 032/2020 J.M.

POR LA QUE SE ESTABLECE ATENCION PREFERENCIAL EN TELEFONIA, SUPERMERCADOS, COMERCIOS, ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, A PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS, EMBARAZADAS Y DISCAPACITADOS FISICOS.-

VISTO: El Mensaje N° 291/LM. de fecha 13 de octubre de 2020, por la que el Ejecutivo Municipal eleva el proyecto de Ordenanza elaborado por la Dirección de Defensa del Consumidor y Usuario "QUE ESTABLECE ATENCION PREFERENCIAL EN TELEFONIA, SUPERMERCADOS, COMERCIOS, EN ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, A PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS, EMBARAZADAS Y DISCAPACITADOS FISICOS", para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: *Que*, la Constitución Nacional en su Artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.- En concordancia con el Artículo 5° de la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal sobre... Las Municipalidades y su Autonomía, además el Art. 15° inc. a).-

Que, se ha realizado un estudio y análisis de cada uno de los artículos del presente proyecto de ordenanza, en la que se regula la atención preferencial a personas en las empresas de telefonía, supermercados, comercios, entidades bancarias y financieras cuyas actividades desarrollan en el Distrito de Ciudad del Este.-

Que, la ordenanza adecua la atención preferencial a personas en estas empresas. Es una constante en las filas la exposición que se tiene en relación a estas personas que se encuentran vulnerable, siendo necesario.-

Que, en el proyecto de ordenanza remitido se puede notar que se halla ajustada a las necesidades, coincidiendo la previsión con la Constitución Nacional en sus artículos 6, 38 y 57, así mismo la ley 1885/02, la ley 4616/12 y la ley 4934/13 "-

El dictamen favorable de la comisión asesora permanente de Legislación, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de noviembre del año 2020, Según Acta N° 236, **Por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto adecuar la prestación de los servicios de atención al cliente que deben prestar las empresas de telefonía, supermercados, comercios, entidades bancarias y financieras del municipio de ciudad del este.-

Artículo 2°.- Infraestructura edilicia y tecnológica. Las personas y entidades sujetas de la presente ordenanza, adecuarán su infraestructura edilicia en el plazo de 30 (treinta) días de publicada la presente ordenanza, disponiendo de cajas para atenciones preferenciales a personas de tercera edad, embarazadas y con capacidades especiales, a los efectos dar una pronta atención a los usuarios. En ningún caso, los usuarios estarán obligados a esperar por los servicios de atención más de 15 (quince) minutos desde la solicitud de los mismos.

Los supermercados e hipermercados, deberán habilitar cajas dotadas de personal, en número suficiente y proporcional a la demanda de sus usuarios. Queda prohibido deshabilitar las referidas cajas con una dotación menor de personal cajero, o habilitarlas parcialmente, en los días de gran aglomeración de usuarios, salvo casos de fuerza mayor y debidamente justificados.

Artículo 3°.- Constancia de la queja, reclamación o incidencia. Los citados locales deberán habilitar medios de presentación de reclamos (buzón de quejas u otros medios), a fin de que el consumidor-usuario directamente hagan sus reclamos a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente ordenanzas, independientemente del medio de presentación de la queja, reclamación o incidencia y sin perjuicio de la asignación de un número o clave identificativos para facilitar su seguimiento, el servicio de atención al cliente ha de entregar justificante de la queja, reclamación o incidencia presentada, por escrito o en cualquier otro soporte duradero, que permita la constancia de la fecha y hora de su recepción por el destinatario y su conservación, reproducción y acceso.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 032/2020 J.M.

Artículo 4°.- Disponibilidad del servicio de atención al cliente. El horario de atención al cliente se ajustará a las características del servicio prestado. En todo caso, para los servicios de tracto sucesivo que, por su especial transcendencia en la vida diaria de los consumidores y usuarios se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, como son los servicios de comunicaciones electrónicas, el suministro eléctrico y de agua, el servicio de atención al cliente estará disponible 24 horas, 365 días al año, para la comunicación de incidencias relativas a la continuidad del servicio.

Artículo 5°.- Accesibilidad a los servicios de atención al cliente. Como regla general, los servicios de atención serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal, no obstante, cuando esto no sea posible, preverán medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad física o sensorial.-

Artículo 6°.- Prestación diferenciada de la actividad de atención al cliente. El servicio de atención al cliente deberá estar claramente identificado en relación a las otras actividades de la empresa, de manera que permita al cliente tener la clara percepción de que este servicio tiene como finalidad facilitar información o resolver quejas o reclamaciones e incidencias. En ningún caso se aprovechará la formulación de reclamaciones, quejas o incidencias por el cliente para ofrecer productos, servicios u ofertas comerciales de la empresa reclamada.-

Artículo 7°.- Implantación de un sistema de valoración de la satisfacción del cliente. Las empresas deberán implantar un sistema que permita definir el grado de satisfacción de sus clientes respecto al trato recibido y la profesionalidad de los responsables del servicio, expresada con una puntuación entre 1 y 5.

Artículo 8°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURANÓN M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

